

# Honorarios Mínimos Equivalentes. Una propuesta para restablecer la igualdad de ingresos por trabajo equivalente.

Minimum Equivalent Fees. A proposal to re-establish income equality for equivalent work.

Ricardo Alvira\*

1. Introducción. 2. Evolución de la remuneración de los trabajadores y de los honorarios de los arquitectos en España (1900-2025). 2.1. Primeras regulaciones laborales y surgimiento de los derechos de los trabajadores. 2.2. El salario mínimo y el desarrollo de la Seguridad Social. 2.3. Evolución paralela: honorarios de los arquitectos y calidad del trabajo (1905-1977). 2.4. La consolidación de la equivalencia entre honorarios y salario (1977). 2.5. El desmantelamiento del marco protector (1997-2009). 3. La vulneración del marco constitucional: la discriminación de los trabajadores por cuenta propia. 3.1. La evolución divergente de los derechos de los arquitectos por cuenta propia frente a los que trabajan por cuenta ajena. 3.2. La condición del trabajador por cuenta propia: ¿persona física o persona jurídica? Una paradoja legislativa española-europea. 4. Una propuesta legislativa para resolver la actual contradicción legislativa: los Honorarios Mínimos Equivalentes (HME). 4.1. El concepto y el cálculo de los Honorarios Mínimos Equivalentes (HME). 4.2. La compatibilidad de los HME con la libertad de empresa. 4.3. ¿Contribuirían los Honorarios Mínimos Equivalentes a reducir la pobreza laboral? 5. Conclusión.

1. Introduction. 2. Evolution of Workers Remuneration and Architectural Fees in Spain (1900-2025). 2.1. Early Labour Regulations and the Emergence of Workers' Rights. 2.2. Minimum Wage and Social Security Development. 2.3. Parallel Evolution: Architectural Fees and Work Quality (1905-1977). 2.4. Consolidation of Fee-Salary Equivalence (1977). 2.5. Dismantling the Protective Framework (1997-2009). 3. Breach of the constitutional framework: discrimination of Self-Employed Workers. 3.1. Divergent evolution of self-employed versus employed architects' rights. 3.2. The Status of the Self-Employed Worker: Natural Person or Legal Entity? A Spanish-European Legislative Paradox. 4. A Legislative Proposal for Resolving the Current Legislative Contradiction: Minimum Equivalent Fees. 4.1. The Concept and Calculation of Minimum Equivalent Fees. 4.2. Compatibility of MEF with Freedom of Enterprise. 4.3. Would Minimum Equivalent Fees Help Reduce In-Work Poverty? 5. Conclusion.

Este texto es la traducción al español, realizada por el autor, del artículo:

Alvira, R. (2026). Minimum Equivalent Fees. A proposal to re-establish income equality for equivalent work. *Italian Labour Law E-Journal*, 19(1), 19–40.  
<https://doi.org/10.60923/issn.1561-8048/23568>

\* Departamento de Ciencia Política y de la Administración, Facultad de Derecho, Universidad de Murcia, España — Investigador / Profesor Asociado. [ORCID: 0000-0002-7785-7817](https://orcid.org/0000-0002-7785-7817). Este artículo ha sido sometido a una revisión por pares doble ciego. El trabajo desarrolla y amplía una ponencia previa: Alvira R., Honorarios Mínimos Profesionales, en Ponencias del I Congreso de Arquitectos de Madrid (COAM), 2025.

### Resumen

La reciente sentencia del TJUE en el asunto C-19/23, que mantiene la mayor parte de la Directiva (UE) 2022/2041 sobre salarios mínimos adecuados en la Unión Europea, pone de relieve una cuestión desatendida: la supresión de los honorarios profesionales mínimos en España, y en la mayoría de Estados miembros de la UE, ha generado una asimetría estructural entre los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia. Esta asimetría socava el derecho constitucional a una remuneración justa y el principio europeo de no discriminación, sobre todo porque los trabajadores por cuenta propia han sido tratados cada vez más como «personas jurídicas», lo que los priva de derechos inherentes a las personas físicas. A través del análisis de legislación española y europea, jurisprudencia constitucional, y datos de ingresos reales en sectores como la arquitectura, el artículo muestra que esta discriminación posibilitada por la regulación se materializa en la actualidad. A continuación, se propone el concepto de Honorarios Mínimos Equivalentes (HME) como mecanismo proporcional y jurídicamente coherente para restablecer la igualdad de ingresos por trabajo equivalente, en consonancia con el Derecho de la UE y la jurisprudencia del TJUE.

**Palabras clave:** Trabajadores por cuenta propia (autónomos); Honorarios Mínimos Equivalentes; No discriminación; Derechos fundamentales; Libertad de empresa; Derecho de la Unión Europea.

### Abstract

The CJEU's recent judgment in Case C-19/23, which upholds most of Directive 2022/2041 on adequate minimum wages, highlights an overlooked issue: the removal of minimum professional fees in Spain, and most EU Member States, has created a structural asymmetry between salaried and self-employed workers. This asymmetry undermines the constitutional right to fair remuneration and the European principle of non-discrimination, especially as self-employed workers have been increasingly treated as "legal entities" which deprives them of rights inherent to natural persons. Through an analysis of Spanish and European legislation, constitutional jurisprudence, and income data from sectors such as architecture, the article shows that current regulation produces material discrimination. It then proposes Minimum Equivalent Fees (MEF) as a proportional, legally coherent mechanism to restore income equality for equivalent work, aligned with EU law and CJEU case law.

**Keywords:** Self-employed workers; Minimum Equivalent Fees; Non-discrimination; Fundamental rights; Freedom of enterprise; European Union law.

## 1. Introducción.

La reciente sentencia del TJUE en el asunto C-19/23, que mantiene la mayor parte de la Directiva 2022/2041 sobre unos salarios mínimos adecuados<sup>1</sup>, pone de relieve una cuestión

<sup>1</sup> Molina Navarrete C., *El TJUE salva lo mollar de la Directiva de salarios mínimos adecuados y, de paso, ¿refuerza el estándar objetivo del CEDS?*, en CEF. – *Laboral-Social*, 13 de noviembre de 2025, disponible en

desatendida: la eliminación de los honorarios profesionales mínimos en España, y en la mayoría de los Estados miembros de la UE, ha generado una asimetría estructural entre los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia —comúnmente denominados 'autónomos'— en materia de remuneración justa. Los trabajadores por cuenta ajena tienen su renta protegida por el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y/o por los convenios colectivos, lo que garantiza unos ingresos adecuados por un trabajo a jornada completa, mientras que los trabajadores por cuenta propia carecen de tal protección, de modo que sus ingresos pueden situarse por debajo del SMI incluso por un trabajo equivalente. Esta falta de protección afecta a más de 3,3 millones de trabajadores por cuenta propia en España y a más de 32,6 millones en la UE<sup>2</sup>.

Dado que el SMI representa el mínimo necesario para una vida digna, esto constituye una potencial vulneración de derechos constitucionales: el derecho a que el trabajo provea una remuneración suficiente (artículo 35.1 de la Constitución Española, CE, y artículo 4 de la Carta Social Europea)<sup>3</sup> y a la no discriminación —igual remuneración por igual trabajo— (artículo 14 CE y artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea)<sup>4</sup>. Un trabajo profesional a jornada completa (aproximadamente 1.750 horas anuales) debería proporcionar una remuneración suficiente para atender las necesidades de los trabajadores y de sus familias, así como unos ingresos iguales con independencia de la situación laboral.

No obstante, el análisis de datos (ver apartado 3.1) revela la vulneración de ambos derechos. Por ejemplo, en Italia los trabajadores por cuenta propia tienen, en promedio, ingresos más bajos y una mayor vulnerabilidad a la pobreza que los trabajadores por cuenta ajena<sup>5</sup>. Asimismo, los datos relativos a los ingresos de 2020 de los arquitectos españoles, y de la UE, muestran que los trabajadores por cuenta propia perciben ingresos inferiores a los de los trabajadores por cuenta ajena. Ambos casos confirman que esta potencial discriminación se materializa en la práctica.

Para comprender mejor la situación actual, este artículo repasa la evolución de la remuneración de los trabajadores en el sector de la arquitectura en España desde principios del siglo XX, incluyendo su vínculo con los objetivos sociales de mejora de la calidad arquitectónica, la progresiva equivalencia entre salario y honorarios en la legislación, y la ruptura de ese vínculo en la legislación de finales del siglo XX, con la eliminación de los honorarios profesionales mínimos.

Muchas profesiones experimentaron como consecuencia una reducción significativa de sus ingresos y unas condiciones precarias, por lo cual los profesionales han denunciado que

[https://www.laboral-social.com/sites/laboral-social.com/files/CMN\\_13\\_11\\_2025.pdf](https://www.laboral-social.com/sites/laboral-social.com/files/CMN_13_11_2025.pdf) (consultado por última vez el 6 de diciembre de 2025).

<sup>2</sup> Eurostat, *Self-employed persons – 32.6 million persons aged 15 to 74 in the European Union*, nota de prensa, 30 de abril de 2019, <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20190430-1> (consultado por última vez el 6 de diciembre de 2025).

<sup>3</sup> Este concepto aparece también en la Constitución italiana, artículo 36, que consagra el «derecho de los trabajadores a un salario mínimo... que debe cuantificarse conforme a los principios rectores de "suficiencia" y "proporcionalidad"». Véase Menegatti E., *The Italian Way to the Minimum Wage: Time for a Change?*, en *The Italian Law Journal*, 10, 1-2, 2024, 623 y 626.

<sup>4</sup> La sentencia del Tribunal Constitucional español STC 31/1984, de 7 de marzo, sostuvo que «el principio de igualdad (artículo 14 CE) implica la eliminación en el conjunto de los factores y condiciones retributivos para un mismo trabajo o para un trabajo al que se le atribuye igual valor, de cualquier discriminación basada en las circunstancias personales o sociales».

<sup>5</sup> Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), *Condizioni di vita, reddito e carico fiscale delle famiglie: anno 2016*, informe, 6 de diciembre de 2017, disponible en <https://www.istat.it/wp-content/uploads/2017/12/Report-Reddito-e-Condizioni-di-vita-Anno-2016.pdf> (consultado por última vez el 7 de diciembre de 2025).

la eliminación de los honorarios mínimos impide una remuneración justa y, por tanto, un trabajo profesional adecuado. Sin embargo, las iniciativas dirigidas a garantizar unos honorarios acordes con la dificultad, el volumen, la responsabilidad del trabajo y el beneficio para el cliente se han encontrado con una completa oposición de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que afirma que los honorarios mínimos son inaceptables «barreras a la competencia» según los modelos económicos de la UE<sup>6</sup>.

No obstante, la legislación de la UE y las sentencias del TJUE desde 2006 respaldan una interpretación más matizada de la libertad de empresa como subordinada a los objetivos sociales, lo que cuestiona la justificación de la CNMC. Además, algunos países (por ejemplo, Italia) han aprobado legislación sobre honorarios mínimos, que no ha sido cuestionada. Así pues, de manera consistente con las últimas disposiciones normativas y con la jurisprudencia del TJUE, este trabajo propone el concepto de Honorarios Mínimos Equivalentes (HME): la reintroducción de unos honorarios mínimos con el objetivo de igualar la renta neta mínima entre los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia que realizan un número equivalente de horas.

Comenzamos examinando la evolución de la legislación española a lo largo del último siglo en materia de remuneración de los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia, prestando especial atención al trabajo arquitectónico.

## **2. Evolución de la remuneración de los trabajadores y de los honorarios de los arquitectos en España (1900-2025).**

### **2.1. Primeras regulaciones laborales y surgimiento de los derechos de los trabajadores.**

El desarrollo sistemático de los derechos laborales se hizo evidente a finales del siglo XIX, cuando la Revolución Industrial llevó a los trabajadores de las fábricas a laborar en condiciones muy duras (jornadas de 12 a 16 horas, salarios bajos, sin vacaciones). Los sindicatos y los movimientos obreros influyeron en los gobiernos occidentales para que promulgaran regulaciones que mejoraron progresivamente las condiciones de los trabajadores.

En España, la primera regulación laboral fue la Ley de 30 de enero de 1900 sobre accidentes de trabajo, que estableció la responsabilidad del empresario en materia de indemnización y asistencia médica. La jornada laboral fue regulada por las Leyes de 1918 y 1919, que la limitaron a 8 horas diarias con un máximo semanal de 48 horas. En 1920, el Ministerio de Trabajo sustituyó al Instituto de Reformas Sociales, y adquirió la competencia exclusiva en la revisión e inspección del Derecho laboral en 1931.

La Constitución de 1931 estableció el derecho de los trabajadores a una remuneración suficiente, al declarar que «la República asegurará a todo trabajador las condiciones necesarias de una existencia digna» y regular por ley el salario mínimo y familiar (artículo 46)<sup>7</sup>. La Ley de Contrato de Trabajo de 21 de noviembre de 1931 estableció que «el trabajador tendrá

<sup>6</sup> Véase Rodríguez-Rodrigo J., *Elaboración, por los colegios de abogados, de criterios orientativos para determinar los honorarios de los profesionales: Práctica calificada de anticompetitiva*, en *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 16, 1, 2024, 564.

<sup>7</sup> Se incorporaba así el Convenio de la OIT sobre métodos para la fijación de salarios mínimos, de 1928, al marco constitucional español. La posterior guerra civil y victoria nacionalista condujeron no obstante a un rediseño normativo.

derecho a una remuneración» y que los contratos de trabajo debían especificar «la remuneración, en dinero o en especie, que haya de percibir el trabajador» (artículo 4).

## 2.2. El salario mínimo y el desarrollo de la Seguridad Social.

El Fuero del Trabajo de 9 de marzo de 1938 estableció el carácter esencial del trabajo y declaró que el Estado garantizaría a los trabajadores la seguridad en el empleo. Consagró como derecho del trabajador que su salario «será, como mínimo, suficiente para proporcionar al trabajador y su familia una vida moral y digna» (apartado III). Tuvo continuidad en la Ley de 16 de octubre de 1942, que estableció las reglamentaciones de trabajo por sector económico, bajo la responsabilidad del Ministerio de Trabajo, y que allanó el camino hacia un salario mínimo legal, en un marco en el que los acuerdos sectoriales o de empresa prevalecerían si resultaban más beneficiosos para los trabajadores.

El Decreto 55/1963, de 17 de enero, dio un paso más hacia un salario mínimo interprofesional unificado en España, al garantizar que quienes desempeñaran un trabajo recibieran una remuneración suficiente para una vida digna, y subrayar que los ingresos del trabajador debían igualar o superar la cifra más alta entre el salario mínimo legal y los salarios fijados por negociación colectiva (artículo 2).

Un mayor perfeccionamiento de la estructura salarial se llevó a cabo mediante el Decreto 907/1966 y la Ley 16/1976, de 8 de abril, de Relaciones Laborales, cuyo artículo 28 estableció un salario mínimo fijado por el Estado como renta mínima de los trabajadores, en una cuantía que «permita, en todo caso, al trabajador y su familia una vida moral y digna»<sup>8</sup>.

La vigente Constitución Española de 1978 consolidó estos derechos. El artículo 35.1 dispone: «todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia». El artículo 14 establece la igualdad y la no discriminación como derechos fundamentales.

La Ley 8/1980, del Estatuto de los Trabajadores, definió el ámbito de la relación laboral de las personas que prestan servicios retribuidos por cuenta ajena (artículo 1) y reguló condiciones esenciales como la jornada, las vacaciones y la remuneración. El artículo 26 precisó que el salario comprende todas las percepciones económicas —en dinero o en especie— recibidas por la prestación profesional de servicios o por los periodos de descanso computables como trabajo, y excluyó las indemnizaciones por gastos, las prestaciones de la Seguridad Social y las indemnizaciones; asimismo, exigió que los convenios colectivos fijaran la retribución anual en función del total de horas de trabajo.

Además, el artículo 27 previó que el Gobierno fijara el salario mínimo interprofesional cada año, previa consulta con los sindicatos y las organizaciones empresariales, atendiendo a la inflación, la productividad, la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general, con una revisión semestral en caso de que no se cumplieran las previsiones de precios. El salario mínimo es, asimismo, inembargable, lo que lo equipara a la renta mínima necesaria para una vida digna conforme al artículo 35 de la Constitución Española.

Con posterioridad se promulgaron diversas normas, como el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, ambos por

<sup>8</sup> La Ley 16/1976 diferenció por primera vez entre trabajadores por cuenta ajena y trabajadores por cuenta propia.

los que se aprueban textos refundidos de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y que mantuvieron el espíritu de la legislación original.

Con el tiempo, el Derecho laboral español ha evolucionado hasta consolidar el derecho de los trabajadores a un nivel de vida digno a través de su trabajo, estableciendo principios fundamentales: el salario mínimo interprofesional representa el umbral mínimo necesario para dicho nivel de vida<sup>9</sup>; cuando los convenios colectivos fijan retribuciones superiores, el salario pactado pasa a ser el mínimo aplicable; los trabajadores tienen derecho a periodos de descanso, a una jornada máxima de ocho horas y a vacaciones anuales retribuidas; y el salario excluye los costes de explotación, las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social y el seguro de responsabilidad civil vinculado al trabajo, que deben ser sufragados por el empresario.

Cabe destacar que la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea en 1986 no ha impedido este proceso de consolidación del derecho a una remuneración adecuada de los trabajadores asalariados. De hecho, la recientemente adoptada Directiva 2022/2041 sobre unos salarios mínimos adecuados ha servido para reforzar los derechos de los asalariados, en particular a la luz de la sentencia del TJUE en el asunto C-19/23, que confirmó la validez de la mayoría de sus disposiciones. La integración en la Unión Europea no ha reducido, por tanto, la protección otorgada a los asalariados; antes bien, la respalda e incluso la promueve.

Resulta ahora pertinente examinar la legislación específicamente referida a la remuneración y al ámbito del trabajo de los arquitectos.

### **2.3. Evolución paralela: honorarios de los arquitectos y calidad del trabajo (1905-1977).**

Hasta el siglo XIX, los honorarios de los arquitectos en España se negociaban caso por caso en función de la complejidad del proyecto y del prestigio del arquitecto. La expansión urbana impulsada por la migración incrementó la construcción, lo que puso de relieve la necesidad de una regulación estandarizada.

El Real Decreto de 2 de noviembre de 1905 estableció las primeras tarifas fijas de honorarios para los arquitectos en España, distinguiendo seis tipos de trabajo y graduando los honorarios según la importancia y el coste del proyecto. Para los proyectos de edificación, fijó porcentajes de honorarios en relación con el coste estimado de construcción, crecientes según la dificultad<sup>10</sup>, y detalló las tareas de cada fase del proyecto y los honorarios proporcionales correspondientes. Aplicó también estos criterios a los arquitectos del Estado que intervenían en obras de construcción, reforma o reparación (Capítulo II), aplicando honorarios iguales tanto a los arquitectos por cuenta propia como a los que trabajaban por cuenta ajena. De este modo, el Decreto definió las fases y el contenido del trabajo

<sup>9</sup> El Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2020, afirma que «el salario mínimo interprofesional, ... cumple con el doble objetivo de constituir un suelo mínimo de contratación y determinar lo que se considera el nivel de suficiencia de los salarios».

<sup>10</sup> Un precedente temprano aparece en el Código de Hammurabi (ley 229), que vinculaba los honorarios del arquitecto a la superficie del edificio —aproximadamente proporcional al coste de construcción—. A cambio, imponía severas responsabilidades a los arquitectos (leyes 229-233), sobre la base de la *reciprocidad*. En el Real Decreto de 1905, los honorarios de la obra nueva oscilaban entre el 10-5 % para los presupuestos más reducidos y el 5,5-0,5 % para los mayores, según la complejidad, con un mínimo establecido. La solidez de este planteamiento se evidencia en su continuidad en los baremos de honorarios publicados por el Ministerio de Hacienda de España en 2015. El Decreto Ministerial italiano de 17 de junio de 2016 muestra también cierto paralelismo en las variables evaluadas para determinar los honorarios de los trabajos de arquitectura.

arquitectónico, garantizando que la calidad profesional y la función social quedaran vinculadas al pago de una remuneración justa, con independencia de la modalidad de ejercicio.

El Real Decreto de 1 de diciembre de 1922 actualizó las tarifas de honorarios, manteniendo las estructuras basadas en mínimos y porcentajes a la vez que ajustaba las tarifas a las condiciones económicas. Reforzó la equivalencia entre la remuneración de los arquitectos por cuenta propia y por cuenta ajena (*honorarios* y *salarios*) establecida en 1905, especificando las reglas de cálculo del salario de los arquitectos al servicio del Estado:

«Los arquitectos encargados de la conservación de edificios del Estado percibirán *emolumentos en equivalencia de honorarios*, en relación con la importancia del edificio entregado a su cuidado, no debiendo ser nunca aquéllos inferiores a 6.000 pesetas anuales. (...) Los arquitectos directores de obras de construcción, reforma o consolidación de edificios del Estado, que por tal servicio *tengan asignado sueldo o emolumentos en equivalencia de honorarios*, deberán percibir por tal servicio una cantidad no menor del 6 por 100 de la consignada con carácter fijo en los presupuestos generales del Estado para estos trabajos» (Decreto de 1922, Capítulo II; énfasis añadido).

Por consiguiente, la legislación sobre tarifas de arquitectura siguió los principios de una *remuneración* justa y *equivalente*, tanto para los arquitectos por cuenta ajena como por cuenta propia, y proporcional a la dificultad, la importancia, el coste y el riesgo del trabajo.

Tras el derrumbe de varios edificios en la década de 1920, el gobierno introdujo medidas para asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad. El Real Decreto núm. 2653, de 27 de diciembre de 1929, hizo obligatoria la colegiación en el Colegio de Arquitectos para garantizar la competencia profesional. El Decreto de 13 de junio de 1931 aprobó a continuación los Estatutos de los Colegios de Arquitectos, exigiendo el título de arquitecto y la colegiación para ejercer, y atribuyendo a los colegios la responsabilidad de supervisar la calidad, gestionar el cobro de los honorarios y representar institucionalmente a la profesión.

#### **2.4. La consolidación de la equivalencia entre honorarios y salario (1977).**

El Real Decreto 2512/1977, de 17 de junio, culminó esta evolución, al establecer la proporcionalidad entre los honorarios de los arquitectos y sus conocimientos, dedicación, responsabilidades y gastos. Dio continuidad a los decretos de 1905 y 1922, regulando los honorarios tanto de los arquitectos por cuenta propia y empleados privados (Tarifa VIII) como de los empleados públicos (Tarifa IX). La Tarifa VIII estableció que el salario del arquitecto por cuenta ajena debía ser igual a los honorarios del arquitecto por cuenta propia menos los gastos cubiertos por el empleador (por ejemplo, el seguro de responsabilidad civil o la seguridad social). De este modo, la equivalencia entre honorarios y salario iniciada en 1905 y ampliada en 1922 se perfeccionó, garantizando una remuneración justa y equivalente por un trabajo igual.

Además, el Decreto de 1977 aseguró que, con la Constitución de 1978, la remuneración de los arquitectos cumpliera el artículo 35: los arquitectos que trabajaran una jornada anual ordinaria *percibirían una remuneración suficiente para atender sus necesidades y las de su familia*.

## 2.5. El desmantelamiento del marco protector (1997-2009).

Si bien la entrada de España en la CEE en 1986 reforzó la protección salarial de los trabajadores por cuenta ajena, tuvo el efecto contrario sobre los trabajadores por cuenta propia, erosionando progresivamente su derecho a una remuneración justa. El Tratado de Maastricht de 1993 aceleró la creación del Mercado Único Europeo y de la Eurozona, poniendo el énfasis en la competencia a través de la libre circulación de personas, mercancías, servicios y capitales. Dentro de este proceso de liberalización económica, surgió el paradigma de que los Estados miembros de la UE debían reducir con urgencia las regulaciones profesionales para eliminar las «barreras a la competencia».

En el marco de este proceso de liberalización, la Ley 7/1997 española suprimió la remuneración mínima de los arquitectos por cuenta propia, convirtiendo los baremos de honorarios de los colegios profesionales en meramente orientativos. Sin embargo, la ley no derogó ni redujo la responsabilidad ni el contenido documental del trabajo de los arquitectos. De este modo, el legislador español rompió la *proporcionalidad*, vigente desde 1905, entre la calidad del trabajo, el beneficio para el cliente, la responsabilidad y la remuneración de los arquitectos. Puso fin, asimismo, al principio de «igual retribución por igual trabajo» implícito en la equivalencia entre honorarios y salario de los decretos anteriores.

En aras del Mercado Único Europeo, en 1997 se redefinió el marco normativo español, permitiendo desde entonces que la remuneración de los arquitectos por cuenta propia cayera por debajo de los salarios pactados y del salario mínimo interprofesional. Para justificar este cambio, el decreto introdujo un giro lingüístico decisivo, al redefinir a los arquitectos por cuenta propia, que dejaron de ser «trabajadores» para pasar a ser «profesiones que prestan servicios». Esta redefinición fue crucial: sustituyó un vínculo secular entre honorarios justos y calidad del trabajo por una concepción de los arquitectos como prestadores de servicios / personas jurídicas excluidos del artículo 35 de la Constitución, privando así a los profesionales del reconocimiento como personas físicas y del derecho a un ingreso digno por un trabajo a jornada completa.

Ahora bien, la supresión de la protección del artículo 35 no redujo las exigencias de contenido y calidad del trabajo profesional establecidas en los decretos de 1905, 1922 y 1977. La normativa posterior conservó, y siguió ampliando, el contenido documental del trabajo arquitectónico anterior (Ley de Ordenación de la Edificación, Código Técnico de la Edificación, etc.) al tiempo que se eliminaba el derecho de los arquitectos a una remuneración justa.

Tras el Consejo Europeo de Lisboa de 2000, se intensificó el debate sobre la eliminación de las barreras a la competencia, lo que se reflejó en varios documentos de la UE<sup>11</sup>. Se extendió el discurso de que *los profesionales no son trabajadores, sino empresas que prestan servicios*. Estos textos llegaban incluso a anticipar que la supresión de los honorarios mínimos reduciría los ingresos de los profesionales, un resultado considerado deseable por estimarse que tales

<sup>11</sup> Entre ellos: *Invitation for Comments on the Regulation in Liberal Professions and its Effects*, 2003/C 84/03; Comisión de las Comunidades Europeas, *Comunicación de la Comisión – Informe sobre la competencia en los servicios profesionales*, 9 de febrero de 2004, COM(2004) 83 final; Comisión de las Comunidades Europeas, *Servicios profesionales – Margen para proseguir la reforma. Seguimiento del Informe sobre la competencia en los servicios profesionales*, 5 de septiembre de 2005, COM(2005) 405 final.

ingresos eran excesivamente elevados<sup>12</sup>. En consecuencia, la Comisión adoptó la Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior, que sustituyó formalmente la noción de los profesionales como trabajadores por la de empresas que prestan servicios (artículos 4-5). El artículo 15 no imponía la eliminación de los honorarios mínimos, sino justificar su *necesidad* (interés público) y *proporcionalidad* (no ser más restrictivos de lo exigido).

A raíz de esta Directiva, el legislador español aprobó la Ley 25/2009, que ahondó en la idea de que los arquitectos por cuenta propia no son personas físicas que trabajan a cambio de una remuneración, sino empresas que ofrecen servicios por un precio. Así, rompió el vínculo entre la calidad del trabajo y la remuneración justa, y prohibió a los colegios profesionales emitir baremos orientativos de honorarios. Desde entonces, ninguna nueva norma española ha regulado los honorarios de los arquitectos por cuenta propia, mientras que los arquitectos por cuenta ajena siguen amparados por los convenios colectivos sectoriales.

### **3. La vulneración del marco constitucional: la discriminación de los trabajadores por cuenta propia.**

#### **3.1. La evolución divergente de los derechos de los arquitectos por cuenta propia frente a los que trabajan por cuenta ajena.**

El análisis identifica dos etapas en la remuneración de los arquitectos en España. Durante la mayor parte del siglo XX, la retribución de los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia evolucionó en paralelo, con una equivalencia explícita (Decretos de 1905, 1922 y 1977). Esta paridad se rompió parcialmente en 1997 y por completo en 2009.

A partir de 1997, la legislación puso fin a la proporcionalidad —establecida con anterioridad— entre la remuneración de los arquitectos por cuenta propia y su función social (objetivos de calidad y responsabilidades). Mientras que las leyes de principios del siglo XX perseguían un trabajo de alta calidad con una retribución justa y equivalente, las reformas de finales del siglo XX incrementaron la carga y la complejidad del trabajo a la vez que suprimían las garantías de remuneración justa para los trabajadores por cuenta propia.

A lo largo de las tres últimas décadas, la legislación española ha protegido las condiciones de los arquitectos por cuenta ajena, pero ha empeorado las de los que trabajan por cuenta propia, mermando sus derechos. El marco actual discrimina, por tanto, de forma injustificada entre ciudadanos —unos no pueden trabajar por debajo de un salario mínimo por hora y otros sí—, vulnerando el artículo 14 CE y el artículo 21 de la CDFUE<sup>13</sup>. Además, la relación entre el salario mínimo interprofesional y el artículo 35.1 de la Constitución Española implica que la legislación vigente tampoco protege el derecho de los arquitectos por cuenta propia a ganarse la vida dignamente con su trabajo.

<sup>12</sup> Sin embargo, no acertaron a prever que negar protección a los profesionales por cuenta propia generaría un doble perjuicio: una discriminación directa contra los trabajadores por cuenta propia y una presión a la baja sobre los salarios de los trabajadores por cuenta ajena (véase el apartado 4.3).

<sup>13</sup> Resulta pertinente la sentencia del Tribunal Constitucional español (STC 90/1989): «el artículo 14 CE prohíbe, por una parte, que se dé un tratamiento desigual tanto en las previsiones normativas, como en su aplicación concreta, por un poder público, a quienes se encuentren en situaciones esencialmente similares, y, por otra, que si se introducen elementos de diferenciación para justificar tratamientos distintos, esos elementos han de ser razonables y no constituir una excusa o pretexto para producir, de hecho, un tratamiento arbitrariamente desigual, y, por tanto, discriminatorio».

En cuanto al mandato constitucional del artículo 35, el Tribunal Constitucional (STC 31/1984, de 7 de marzo) sostuvo que «el principio de igualdad (artículo 14 CE) implica la eliminación en el conjunto de los factores y condiciones retributivos para un mismo trabajo o para un trabajo al que se le atribuye igual valor, de cualquier discriminación basada en las circunstancias personales o sociales». En el mismo sentido, el Congreso de los Diputados interpreta el artículo 35 como comprensivo de la eliminación de «cualquier discriminación basada en las circunstancias personales o sociales», modalidades de discriminación que, bien se mencionan expresamente en el artículo 35 CE, o se encuentran comprendidas dentro de la genérica fórmula con la que se cierra el artículo 14 CE<sup>14</sup>.

Cabe destacar que, cuando un arquitecto proyecta una vivienda y dirige su construcción, el trabajo tiene igual valor tanto si se realiza directamente para el futuro residente (que paga honorarios) como a través de una empresa (que paga un salario). Se trata, por tanto, de un trabajo de igual valor conforme a la STC 31/1984. Dado que el término «remuneración» abarca tanto los salarios como los honorarios, la ausencia de honorarios profesionales mínimos vulnera la CE (artículos 14 y 35), la CSE (artículo 4) y la CDFUE (artículos 20, 21 y 31), generando una discriminación de *iure* contra los arquitectos por cuenta propia.

Los datos confirman que esta discriminación jurídica se materializa en la práctica: los ingresos anuales de los arquitectos por cuenta propia son ahora inferiores a los de los arquitectos por cuenta ajena:

**Tabla 1: Ingresos medianos antes de impuestos por tipo/puesto de trabajo de los arquitectos en España en 2020.**

|                                              | Puesto                                                     | Ingresos anuales    |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Arquitectos por cuenta ajena. Sector público | Otros empleos del sector público                           | 53.629 €/año        |
|                                              | Conjunto de empleos del sector público                     | 48.266 €/año        |
|                                              | Puestos en la Administración local/central                 | 44.512 €/año        |
| Arquitectos por cuenta ajena. Sector privado | Administrador único / Socios / Directivos / Alta dirección | 32.178 €/año        |
|                                              | Empresas privadas                                          | 28.424 €/año        |
|                                              | Empleados de empresas privadas                             | 26.815 €/año        |
| Arquitectos por cuenta propia                |                                                            | <b>24.133 €/año</b> |

Fuente: Architects' Council of Europe, *The Architectural Profession in Europe 2020: A Sector Study*, Mirza & Nacey Research Ltd, 2021, 55. Nota: los valores originales en EPA se han convertido a euros nominales, aplicando el factor de 0,99 indicado por Eurostat para España en 2020 (PPS EU 27\_2020). Véase Eurostat, *Purchasing Power Parities (PPPs), price level indices, nominal and real expenditures*, [https://doi.org/10.2908/PRC\\_PPP\\_IND](https://doi.org/10.2908/PRC_PPP_IND) (última actualización: 10 de julio de 2025).

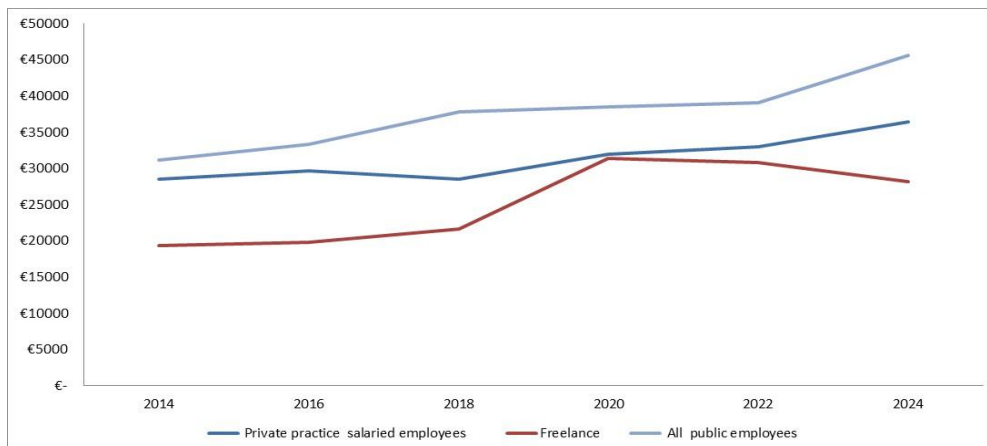
La Tabla 1 muestra que los arquitectos por cuenta propia en España ganan menos que los de cualquier otra categoría de empleo. Los datos ajustados del ACE indican un ingreso mediano en 2020 de 24.133 € para los trabajadores por cuenta propia, frente a los 28.424 € de los arquitectos del sector privado y más de 44.512 € en el sector público. Esta cifra de 24.133 € se sitúa también muy por debajo del salario de convenio colectivo de 2020, de

<sup>14</sup> Véase <https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=35&tipo=2>.

26.323,57<sup>15</sup>. Por tanto, incluso el ingreso mediano de los trabajadores por cuenta propia — por no hablar de las retribuciones más bajas— queda claramente por debajo del salario pactado. La consiguiente vulneración del artículo 14 CE y de los artículos 20 y 21 CDFUE no es, pues, teórica, sino que está acreditada por los datos: la ausencia de honorarios mínimos discrimina directamente a los arquitectos por cuenta propia.

A escala europea, una tendencia a largo plazo (2014-2024) muestra igualmente que la remuneración de los trabajadores por cuenta propia se mantiene de forma sistemática por debajo de la de los empleados tanto del sector privado como del público (véase la Figura 1).

**Figura 1: Remuneración en el sector de la arquitectura en Europa, 2014-2024**



Fuente: Architects' Council of Europe, *The architectural profession in Europe 2024: A sector study (Part II, Final edition)*, Mirza & Nacey Research Ltd, 2025, 57, disponible en <https://ace-cae.eu/wp-content/uploads/2025/04/2024-ACE-Sector-Study-EN-04042025.pdf> (consultado por última vez el 13 de diciembre de 2025). Cabe destacar que los países de la muestra incluyen Suiza y el Reino Unido.

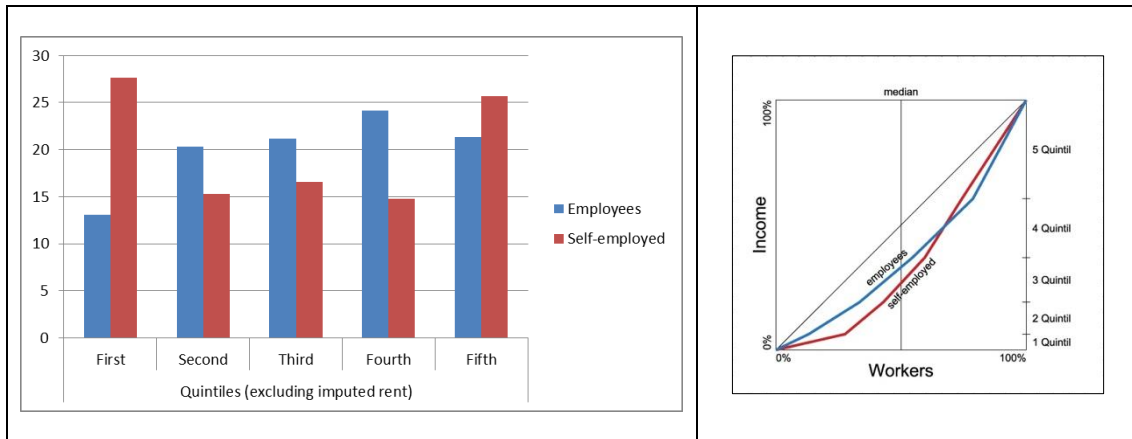
Los datos italianos muestran también que los trabajadores por cuenta propia ganan, en promedio, menos que los trabajadores por cuenta ajena (27.310 € frente a 30.328 € de ingreso mediano en 2015) y se enfrentan a un mayor riesgo de pobreza (33,7 % frente a 22,1 % en 2016)<sup>16</sup>. Como sostiene Menegatti<sup>17</sup>, el ingreso medio del trabajo por cuenta propia se ha mantenido de forma sistemática por debajo del ingreso salarial desde 2003, y la brecha se ha ampliado a partir de 2009. Además, la desigualdad de ingresos entre los trabajadores por cuenta propia es notablemente mayor que entre los trabajadores por cuenta ajena (Figura 2).

**Figura 2: Desigualdad de ingreso según tipo de empleo. Fig. 2.A – Distribución de trabajadores en quintiles según tipo de empleo; Fig. 2.B – Coef. de Gini (estimación).**

<sup>15</sup> Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el XIX Convenio colectivo del sector de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos, disponible en <https://www.boc.es/boc/dias/2019/10/18/pdfs/BOE-A-2019-14977.pdf>.

<sup>16</sup> Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), nt. (6).

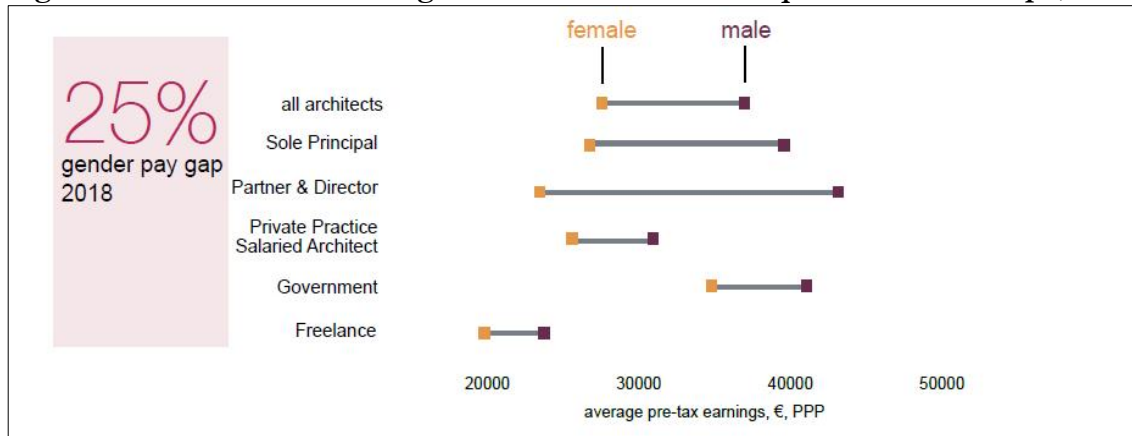
<sup>17</sup> Menegatti E., nt. (4), 626.



Fuente: Elaboración propia. Distribución de los trabajadores en quintiles a partir de Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), *Income and living conditions (Stat Report 2016)*, 2017, disponible en <https://www.istat.it/en/files/2017/12/Income-and-living-conditions-Stat-Report-2016.pdf>, 8 (consultado por última vez el 8 de diciembre de 2025). El coeficiente de Gini en Italia en 2015 era de 33,1 (ibid., 1). El coeficiente de Gini de los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia se ha calculado mediante un procedimiento simplificado basado en la misma fuente.

Si bien los datos simplificados solo permiten una comparación aproximada, los trabajadores por cuenta propia presentan un coeficiente de Gini significativamente más alto —alrededor de 1,2 veces el de los trabajadores por cuenta ajena—. Esta mayor desigualdad indica una proporción más elevada de trabajadores por cuenta propia con bajos ingresos y en situación precaria. Probablemente refleja también una forma sutil de discriminación por edad, ya que los profesionales de más edad recurren a menudo al trabajo por cuenta propia por necesidad, tras quedar excluidos del trabajo asalariado. Además, los datos de ingresos revelan una brecha de género significativa entre los arquitectos por cuenta propia (véase la Figura 3).

**Figura 3: La brecha salarial de género en el sector de la arquitectura en Europa, 2018.**



Fuente: Architects' Council of Europe, *The Architectural Profession in Europe 2018: A Sector Study*, Mirza & Nacey Research Ltd, 2019, 4, disponible en el siguiente enlace: [https://build-up.ec.europa.eu/sites/default/files/content/2018\\_ace\\_report\\_en\\_fn.pdf](https://build-up.ec.europa.eu/sites/default/files/content/2018_ace_report_en_fn.pdf) (consultado por última vez el 13 de diciembre de 2025). Cabe destacar que la magnitud de la brecha se amplía a medida que disminuyen los ingresos<sup>18</sup>.

<sup>18</sup> Alvira R., *Medir la Brecha Retributiva por Género*, en Solano Lucas J.C., Cermeño E.O., Bote Díaz M.A., Martínez J.B. (eds.), *Actas del I Congreso Internacional de Equidad, Educación y Género*, Universidad de Murcia, 2018, 127-142, disponible en <http://hdl.handle.net/10201/158021>.

Del mismo modo, los datos de Eurostat confirman una notable brecha retributiva de género entre los trabajadores por cuenta propia:

**Tabla 2: Remuneración mediana de los trabajadores por cuenta propia por sexo en Europa.**

|                    | 2008            | 2009         | 2010         | 2011         |
|--------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Mujeres            | 9.541<br>€/año  | 9.844 €/año  | 9.199 €/año  | 9.462 €/año  |
| Hombres            | 13.597<br>€/año | 14.982 €/año | 12.271 €/año | 12.647 €/año |
| Brecha retributiva | 29,8 %          | 34,3 %       | 25,0 %       | 25,2 %       |

Fuente: European Institute for Gender Equality (EIGE), [https://dgs-p.eige.europa.eu/data/information/bpfa\\_f\\_bpfa\\_f20b](https://dgs-p.eige.europa.eu/data/information/bpfa_f_bpfa_f20b) (a partir de datos de Eurostat).

Los datos italianos confirman una notable brecha retributiva de género entre los trabajadores por cuenta propia, del 31,56 %, con ingresos en 2015 de 26.008 € para los hombres y 17.799 € para las mujeres. Tras los impuestos y las cotizaciones sociales, la brecha se reduce ligeramente hasta el 29,77 %, si bien la renta disponible de las mujeres (12.148 €) permanece mucho más cerca del umbral de pobreza (1,34×) que la de los hombres (17.298 €; 1,92×)<sup>19</sup>. Estos datos muestran que los trabajadores por cuenta propia se enfrentan a peores condiciones que los trabajadores por cuenta ajena, lo que genera una discriminación injustificada que afecta de forma desproporcionada a las mujeres y, probablemente, a los trabajadores de más edad.

Queda confirmado, por tanto, que la supresión de los honorarios mínimos vulnera el principio de no discriminación, creando desigualdad en función del tipo de empleo, el sexo y la edad. Sin embargo, como respuesta a estos datos, la CNMC sostiene que los trabajadores por cuenta propia no están protegidos por el artículo 35 de la Constitución y, en consecuencia, carecen del derecho a una remuneración justa, alegando que no «se considera apropiado equiparar a todos los efectos el precio que una empresa cobra a sus clientes por sus servicios (...) con el salario que cobra un empleado». Valorar esta afirmación exige examinar una segunda vulneración constitucional: la contradicción interna de la normativa española y europea en cuanto a la condición, los derechos y los deberes de los trabajadores por cuenta propia.

### 3.2. La condición del trabajador por cuenta propia: ¿persona física o persona jurídica? Una paradoja legislativa española-europea.

Sostener que los trabajadores por cuenta propia son empresas y no personas físicas ha sido un argumento central en la posición española y de la UE para negarles el derecho a una remuneración justa. Sin embargo, esta tesis contradice tanto los datos disponibles como numerosas disposiciones legales.

En el plano fáctico, el 78 % —casi cuatro de cada cinco— trabaja de forma personal, sin empleados a su cargo<sup>20</sup>. Así, aun cuando contratar a otras personas implicara perder la

<sup>19</sup> Empleamos 750 €/mes como valor intermedio en Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), La povertà in Italia: Anno 2015, informe, 14 de julio de 2016, 6, <https://www.istat.it/wp-content/uploads/2016/07/La-povertà-in-Italia-2015.pdf> (consultado por última vez el 9 de diciembre de 2025).

<sup>20</sup> Infoautónomos y Universidad de Granada, *VI Estudio Nacional del Autónomo (ENA 2025)*, 2025, disponible en <https://www.infoautonomos.com/club-cursos/wp-content/uploads/sites/2/2025/11/ESTUDIO->

condición de persona física (extremo discutible y rechazado en varias leyes), esta afirmación sería errónea en la mayoría de los casos: los trabajadores por cuenta propia son, ante todo, trabajadores individuales.

Es más, el Derecho español define con carácter general al trabajador por cuenta propia como *persona física*, incluso cuando emplea a otras personas, y no como una empresa. Por ejemplo, la legislación de la Seguridad Social los clasifica con arreglo a rasgos personales como la nacionalidad, el sexo y la edad. El Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, define al trabajador por cuenta propia (artículo 2) como «aquel que realiza de forma habitual, personal y directa una actividad económica a título lucrativo, sin sujeción por ella a contrato de trabajo y aunque utilice el servicio remunerado de otras personas». El artículo 3 precisa además que quedan comprendidos los «españoles mayores de dieciocho años, cualquiera que sea su sexo y su estado civil, que residen y ejerzan normalmente su actividad en el territorio nacional».

Este marco confirma que la protección del artículo 35.1 se extiende a los trabajadores por cuenta propia. El preámbulo de la Ley 20/2007, del Estatuto del Trabajo Autónomo, señala: «la Constitución, sin hacer una referencia expresa al trabajo por cuenta propia, recoge en algunos de sus preceptos derechos aplicables a los trabajadores autónomos. Así, (...) el artículo 35, en su apartado 1, reconoce para todos los españoles el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia».

El artículo 1 de la ley define a los trabajadores por cuenta propia como *personas físicas*: «La presente Ley será de aplicación a las *personas físicas* que realicen de forma habitual, *personal*, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo, *den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena*» (énfasis añadido). El artículo 4 afirma el derecho de los trabajadores por cuenta propia «al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución Española y en los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España sobre la materia», incluida la no discriminación por razón de sexo, edad o cualquier otra circunstancia personal o social. Los artículos 23 a 25 reconocen, además, el derecho y el deber de los trabajadores por cuenta propia en materia de Seguridad Social, al establecer que «las personas que ejerzan una actividad profesional o económica por cuenta propia o autónoma tendrán derecho al mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social, que les garantice la asistencia y las prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad».

Así pues, la Ley 20/2007 reconoce a los trabajadores por cuenta propia los derechos constitucionales propios de las personas físicas —la no discriminación (art. 14), la remuneración justa (art. 35) y la Seguridad Social (art. 41)— y el deber constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos (art. 31), lo que confirma que los trabajadores por cuenta propia conservan su condición de persona física mientras ejercen su profesión.

Además, al menos desde 2013, las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia se han fijado en un mínimo casi igual al de los trabajadores por cuenta ajena que perciben el salario mínimo, lo que implica una equivalencia institucional —aunque no declarada— entre la renta mínima del trabajador por cuenta propia y el salario mínimo. Los datos lo confirman. Por ejemplo, el salario mínimo de 2014 era de 645,30 € mensuales en 14 pagas (9.034,20 € anuales). Convertido a 12 pagas y ajustado, equivale a 878,33 €

---

[NACIONAL-DEL-AUTONOMO-INFOAUTONOMOS-ENA-2025.pdf](#) (consultado por última vez el 6 de diciembre de 2025).

mensuales, prácticamente idéntico a la base mínima de 875,70 € mensuales de los trabajadores por cuenta propia en virtud de la Ley 22/2013. Esta igualdad no explícita se ha mantenido en la normativa posterior.

Así, mediante la proporcionalidad en la contribución al sostenimiento de los gastos del Estado (art. 31 CE), el legislador asume de hecho que la renta del trabajador por cuenta propia iguala o supera el salario mínimo, presumiendo unos honorarios mínimos equivalentes a efectos de calcular las cotizaciones, pero sin crear —e incluso prohibiendo— mecanismos que garanticen tal remuneración mínima.

Otro ejemplo significativo es la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación, que exige que las funciones principales del proceso constructivo sean desempeñadas por personas físicas, prohibiendo expresamente su atribución a personas jurídicas. El Capítulo III define los agentes de la edificación: el promotor (artículo 9); el proyectista (artículo 10); el constructor (artículo 11); el director de obra (artículo 12); el director de la ejecución de la obra (artículo 13); las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación (artículo 14); los suministradores de productos (artículo 15); y los propietarios y usuarios (artículo 16).

De forma decisiva, los artículos 10.2.a) y 12.3.a) —relativos a las funciones de proyectista y director de obra, desempeñadas habitualmente por arquitectos— disponen que estas funciones deben ser ejercidas por personas físicas tituladas, contratadas directa o indirectamente por personas jurídicas. Las personas jurídicas no pueden asumir la responsabilidad de la redacción ni de la dirección de los proyectos arquitectónicos. Estas personas soportan una considerable responsabilidad económica y penal conforme al artículo 17, incluida la responsabilidad por los vicios de la construcción durante un plazo de hasta diez años.

Otras normas imponen a los trabajadores por cuenta propia obligaciones propias de las personas físicas que exceden de las de las personas jurídicas. Por ejemplo, los trabajadores por cuenta propia deben tributar por el impuesto sobre la renta de las personas físicas, en lugar del impuesto sobre sociedades, de menor tipo, aplicable a las personas jurídicas.

Así pues, el análisis revela una contradicción interna en el marco normativo español. Mientras que las leyes examinadas definen a los trabajadores por cuenta propia como *personas físicas*, las Leyes 7/1997 y 25/2009 los tratan como *personas jurídicas*, privándolos de los derechos inherentes a las personas físicas. En consecuencia, el sistema genera un *doble rasero* que vulnera principios constitucionales: los trabajadores por cuenta propia soportan cargas fiscales y jurídicas similares a las de los trabajadores por cuenta ajena (por ejemplo, en virtud de la legislación tributaria general y de la Ley 38/1999), pero se les niegan derechos equivalentes, en particular la remuneración justa y la igualdad con independencia de la modalidad de trabajo.

Esta contradicción no es exclusiva de España; aparece también en el Derecho y la jurisprudencia de la UE. Durante décadas, el marco de la UE ha mantenido el *principio de no discriminación de los trabajadores por cuenta propia*, en particular a través de la Directiva 86/613/CEE del Consejo, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejerzan una actividad autónoma. El artículo 1 fija como objetivo garantizar la igualdad de trato, mientras que el artículo 2 define a los trabajadores autónomos como «toda persona que ejerza en las condiciones previstas por el Derecho nacional, una actividad lucrativa por cuenta propia, incluidos los agricultores y los miembros de

profesiones liberales». Por tanto, la Directiva no deja lugar a dudas de que los trabajadores por cuenta propia son personas físicas sujetas al principio de no discriminación.

La Directiva 86/613/CEE ha sido sustituida por la Directiva 2010/41/UE, que ha reafirmado este principio, confirmando que el Derecho de la UE reconoce a los trabajadores por cuenta propia el derecho a la igualdad de trato. Más recientemente, las Directrices de la Comisión Europea sobre la aplicación del Derecho de la competencia de la UE a los convenios colectivos relativos a las condiciones de trabajo de las personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados [2022] DO C 374/2 han desarrollado aún más este enfoque, al reconocer el derecho a la negociación colectiva a determinadas categorías de trabajadores por cuenta propia sin asalariados.

Sin embargo, este reconocimiento de los trabajadores por cuenta propia como personas físicas, titulares de derechos inherentes, es contradicho por otras normas y decisiones de la UE. En el asunto Wouters (C-309/99, de 19 de febrero de 2002), el Tribunal declaró que los abogados ejercen una actividad económica y son, por tanto, «empresas a efectos de los artículos 85, 86 y 90 del Tratado» (actuales artículos 101, 102 y 106 del TFUE). Afirmó asimismo que un colegio profesional constituye una «asociación de empresas» en el sentido del artículo 85, apartado 1. Así, la Decisión 2005/8 de la Comisión Europea condenó al Colegio de Arquitectos de Bélgica por publicar baremos orientativos de honorarios, al declarar que «la fijación de precios, aun cuando sea meramente orientativa, afecta a la competencia».

Este planteamiento reaparece en los informes de la Comisión de 2003-2005 y en la Directiva de Servicios de 2006, ya examinados.

El resultado es una contradicción en el seno de los marcos normativos español y de la UE: los trabajadores por cuenta propia son tratados como personas físicas a efectos de sus deberes, pero como personas jurídicas cuando se trata de la remuneración justa, negándoseles de hecho el derecho a una retribución suficiente y proporcional.

#### **4. Una propuesta legislativa para resolver la actual contradicción legislativa: los Honorarios Mínimos Equivalentes.**

##### **4.1. El concepto y el cálculo de los Honorarios Mínimos Equivalentes (HME).**

El análisis revela una contradicción en el seno de los marcos normativos español y de la UE, derivada de la supresión de los honorarios profesionales mínimos. Para abordarla, este trabajo propone una solución clara y sencilla: *restablecer la equivalencia entre honorarios y salarios* establecida por el marco constitucional, las Cartas europeas y la legislación española vigente antes de 1997. Ese es el concepto de Honorarios Mínimos Equivalentes (HME).

Esta equivalencia permite un cálculo objetivo de los HME. Dado que el SMI y los salarios pactados en convenio definen los derechos de los trabajadores por cuenta ajena mediante la negociación de los interlocutores sociales, cabe recalcular los valores equivalentes aplicando el procedimiento inverso al establecido en el Decreto 2512/1977. La Tarifa VIII de dicho Decreto disponía que el salario equivalía a los honorarios que percibiría un arquitecto por cuenta propia, menos los gastos soportados en el ejercicio por cuenta propia —como el seguro de responsabilidad civil profesional, las cotizaciones a la Seguridad Social, los gastos

de explotación y las tasas de visado—, normalmente asumidos por el empleador en el trabajo por cuenta ajena.

Para eliminar la discriminación, los HME deben calcularse a la inversa: partiendo del SMI o del salario de convenio aplicable, y añadiendo los gastos que normalmente cubre el empleador pero que soporta el trabajador por cuenta propia (gastos de explotación, cotizaciones a la Seguridad Social, vacaciones retribuidas, seguro de responsabilidad civil, cuotas colegiales, costes de visado, etc.). Así, los HME se diferencian de los antiguos Honorarios Profesionales Mínimos, que eran fijados de forma autónoma por los colegios profesionales. Los HME se derivan, en cambio, de valores salariales ya negociados entre los interlocutores sociales y ratificados bajo la supervisión gubernamental en materia laboral<sup>21</sup>. La Tabla 3 ilustra el cálculo referido a España.

**Tabla 3: Estimación de los Honorarios Mínimos Equivalentes (HME) para España en 2024.**

|                                                                                                                              | <b>Año</b>          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Salario mínimo interprofesional (2024, 14 pagas)                                                                             | 15.876,00 €/año (1) |
| Salario del convenio colectivo de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos (2024, Arquitecto, Grupo I Nivel 1) | 28.664,12 €/año (1) |
|                                                                                                                              |                     |
| <b>Gastos de explotación:</b>                                                                                                |                     |
| Coste del seguro de responsabilidad civil                                                                                    | 300,00 €/año        |
| Alquiler del local y gastos asociados                                                                                        | 3.000,00 €/año      |
| Coste de las licencias de software                                                                                           | 3.939,00 €/año      |
| Equipamiento informático                                                                                                     | 1.000,00 €/año      |
| Otros gastos corrientes                                                                                                      | 1.130,00 €/año      |
| Gasto de explotación total por trabajador                                                                                    | 9.369,00 €/año      |
| <b>Cotizaciones empresariales a la Seguridad Social:</b>                                                                     |                     |
| a) Salario mínimo interprofesional                                                                                           | 5.239,08 €/año      |
| b) Salario del convenio colectivo de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos                                  | 9.459,16 €/año      |
|                                                                                                                              |                     |
| HME (a partir del salario mínimo interprofesional)                                                                           | 30.484,08 €/año     |
| HME (a partir del convenio colectivo)                                                                                        | 47.492,28 €/año     |
| Jornada anual                                                                                                                | 1.760 horas         |
| HME por hora (a partir del salario mínimo interprofesional)                                                                  | 17,32 €/hora        |
| HME por hora (a partir del convenio colectivo)                                                                               | 26,98 €/hora        |

Fuente: Elaboración propia. Salario mínimo interprofesional: Real Decreto 145/2024, de 6 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2024 (BOE núm. 33, de 7 de febrero de 2024), art. 3.1. Salario de convenio: Resolución de 12 de marzo de 2024, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican las tablas salariales para 2024 del XX Convenio colectivo nacional de empresas de ingeniería, oficinas de estudios técnicos, inspección, supervisión y control técnico y de calidad (BOE núm. 73, de 23 de marzo de 2024), nivel salarial 1: total anual, incluido el plus de convenio del art. 38. Nota: la vinculación al coste de la vida implica que estos valores deben revisarse anualmente.

<sup>21</sup> Los sindicatos conservan así un papel relevante en este modelo, lo que lo hace compatible, por ejemplo, con el modelo italiano.

Además, el artículo 5, apartado 4, de la Directiva 2022/2041 establece criterios orientativos para el salario mínimo —el 60 % del salario mediano bruto o el 50 % del salario medio bruto—, que pueden servir asimismo de referencia para el cálculo de los HME (véase la Tabla 4).

**Tabla 4: Valores orientativos de los HME para España en 2024.**

|                                                          | Mes                | Año             |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>HME orientativos:</b>                                 |                    |                 |
| a) a partir del salario bruto mediano                    | 2.001,40 €/mes (1) | 24.016,80 €/año |
| b) a partir del salario bruto medio                      | 2.385,60 €/mes (1) | 28.627,20 €/año |
| <b>Gastos de explotación y Seguridad Social totales:</b> |                    |                 |
| a) a partir del salario bruto mediano                    |                    | 17.294,54 €/año |
| b) a partir del salario bruto medio                      |                    | 18.816,00 €/año |
| <b>HME:</b>                                              |                    |                 |
| a) a partir del salario bruto mediano                    |                    | 41.311,34 €/año |
| b) a partir del salario bruto medio                      |                    | 47.443,20 €/año |
| Jornada anual                                            |                    | 1.760 horas     |
| <b>HME por hora:</b>                                     |                    |                 |
| a) a partir del salario bruto mediano                    |                    | 23,47 €/hora    |
| b) a partir del salario bruto medio                      |                    | 26,96 €/hora    |

Fuente: Elaboración propia a partir del salario bruto mediano y medio en España en 2024, tomados del Instituto Nacional de Estadística (INE), *Decil de salarios del empleo principal*, nota de prensa, 14 de noviembre de 2025, disponible en <https://www.ine.es/dyngs/Prensa/dsEPA2024.htm> (consultado por última vez el 6 de diciembre de 2025).

Como se ha mostrado, este método de cálculo garantiza la *suficiencia* de los HME al fijar el salario mínimo como suelo retributivo, mientras que la *proporcionalidad* respecto a la cantidad y la calidad del trabajo se deriva de la equivalencia con las tarifas del convenio colectivo sectorial aplicable. Cabe destacar que el método propuesto resuelve la contradicción existente *sin introducir discriminación positiva*, ya que carece de efecto cuando los trabajadores por cuenta propia ya perciben una remuneración superior al salario mínimo o al de convenio por un trabajo equivalente.

#### 4.2. La compatibilidad de los HME con la libertad de empresa.

Expuestas ya las ventajas de los HME, subsiste una objeción fundamental de los organismos reguladores españoles y europeos: que la supresión de los honorarios profesionales resulta esencial para el correcto funcionamiento de la economía de mercado europea, pues «fomenta la innovación, mejora la calidad y la diversidad de los servicios, y asegura una mejor asignación de los recursos, reforzando el crecimiento y el empleo»<sup>22</sup>. Además, según la

<sup>22</sup> Comisión Nacional de la Competencia, *Informe sobre los Colegios Profesionales tras la Transposición de la Directiva de Servicios, 2012*, disponible en [https://www.cnmcc.es/sites/default/files/1186019\\_7.pdf](https://www.cnmcc.es/sites/default/files/1186019_7.pdf) (consultado por última vez el 6 de diciembre de 2025). Cabe señalar asimismo que una consulta sobre la propuesta de crear los HME en España recibió una valoración negativa de la CNMC en 2022. Véase Alvira, R., *Solicitud a la Ministra de Trabajo y Economía Social para el Establecimiento de un Sistema de Honorarios Mínimos Profesionales* (23 de marzo de 2021), y Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (DGPOLECO), *Informe sobre la Solicitud*

CNMC, los honorarios mínimos entran en conflicto con la libertad de empresa (artículos 38 CE, 16 CDFUE y 101 TFUE). Ello suscita la cuestión de la compatibilidad de la propuesta de HME con los marcos normativos español y de la UE vigentes.

Ahora bien, aunque esta perspectiva se ha promovido durante mucho tiempo en el ámbito de la UE, tanto la legislación como la jurisprudencia dejan margen para los honorarios profesionales mínimos. La *sentencia Wouters* (C-309/99) ya declaró que «no todo acuerdo que restrinja la libertad de acción de las partes está comprendido necesariamente en la prohibición del artículo 85, apartado 1, del Tratado... debe tenerse en cuenta el contexto global y, en particular, sus objetivos, que en este caso se refieren a la necesidad de establecer normas... Debe examinarse a continuación si las restricciones de la competencia que de ello se derivan son inherentes a la consecución de dichos objetivos»<sup>23</sup>.

Este razonamiento se formalizó en la Directiva 2006/123/CE, cuyo artículo 15, apartados 2 y 3, afirma que los honorarios mínimos son compatibles con la libertad de empresa cuando cumplen los criterios de *necesidad* y *proporcionalidad*. Más recientemente, la Directiva (UE) 2018/958 reconoció el *impacto desproporcionado* de la supresión de los honorarios mínimos y estableció que su reintroducción para alcanzar *objetivos de política social* constituye una «necesidad» a los efectos del artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2006/123/CE —por lo que no entra en conflicto con la libertad de empresa—, mientras que las recientes Directrices de la Comisión que promueven los convenios colectivos dirigidos a una remuneración justa avanzan en una dirección similar<sup>24</sup>.

Estos desarrollos legislativos se han reflejado en la jurisprudencia. El TJUE declaró en los asuntos C-94/04 y C-202/04, y más tarde en el asunto C-377/17, que los Estados miembros de la UE pueden establecer *baremos de honorarios mínimos* por razones de interés general, siempre que tales restricciones no resulten desproporcionadas en relación con sus objetivos. Además, en el asunto C-413/13, el Tribunal reconoció que los convenios colectivos que fijan condiciones mínimas de trabajo, incluso para los falsos autónomos, pueden quedar fuera del ámbito de aplicación del artículo 101 del TFUE.

Por último, Italia ha aprobado una legislación no cuestionada que establece honorarios profesionales mínimos. La *Legge* 247/2012 reconoció el derecho a una remuneración justa de los abogados que trabajan con grandes entidades financieras y grandes empresas, subrayando la proporcionalidad respecto de las características del trabajo<sup>25</sup>. La *Legge* 49/2023 amplió sustancialmente esta protección al: (1) imponer honorarios mínimos para todos los profesionales intelectuales (abogados, arquitectos, ingenieros, etc.); (2) extender las obligaciones a la Administración pública y a las empresas públicas; y (3) definir la compensación equitativa como el cumplimiento de los parámetros ministeriales fijados por decreto para cada profesión. Aunque estos parámetros siguen metodologías dispares y no están codificados en la propia *Legge* 49/2023, el marco constituye un *modelo legal completo de honorarios profesionales mínimos*.

Las normas y sentencias anteriores muestran la compatibilidad de los HME propuestos con el Derecho de la competencia. La *necesidad* de los HME reside en eliminar la

de D. Ricardo Alvira Baeza en *Materia de Honorarios Profesionales* (10 de febrero de 2022), CSV 1471189-94538828 [DOI: 10.5281/zenodo.20537545].

<sup>23</sup> Conocido como el «test Wouters» o «criterio de proporcionalidad inherente», justifica determinadas restricciones de la competencia cuando resultan necesarias para alcanzar objetivos legítimos de interés público.

<sup>24</sup> [2022] DO C 374/2.

<sup>25</sup> Delfino M., *The proposal for an EU directive on adequate minimum wages and its impact on Italy*, en *Italian Labour Law e-Journal* 14, 1, 2021, 49.

discriminación actual, mientras que su *proporcionalidad* se deriva del procedimiento de cálculo propuesto, que los equipara a los salarios pactados por los interlocutores sociales, sin superarlos.

En cuanto a su implementación, todos los datos necesarios para calcular los HME son de acceso público o están en poder de las administraciones públicas. El proceso debería ser iniciado por las instituciones competentes (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Hacienda, Tesorería General de la Seguridad Social) con una consulta pública preceptiva que permitiera a las organizaciones profesionales presentar observaciones dentro de un plazo legalmente establecido. Este planteamiento se alinea con los principios de transparencia de la Ley 39/2015 y con las exigencias de participación de la Directiva 2022/2041.

#### 4.3. ¿Contribuirían los Honorarios Mínimos Equivalentes a reducir la pobreza laboral?

Aunque evaluar el impacto de los HME sobre la pobreza laboral excede el alcance de este artículo, las tasas persistentemente elevadas de pobreza laboral entre los trabajadores por cuenta propia sugieren que la implantación de los HME podría contribuir a revertir esta tendencia. La Comisión Europea (IP/03/420) ya previó en 2003 que la supresión de la regulación de los honorarios reduciría los ingresos individuales de los profesionales, si bien lo consideró aceptable en atención a las ganancias esperadas en actividad económica y competencia<sup>26</sup>. Esto sugiere que establecer los HME —es decir, unos honorarios profesionales mínimos equivalentes a un salario digno— beneficiaría directamente a quienes más sufren la pobreza laboral.

Además, la implantación de los HME podría tener un efecto indirecto sobre los trabajadores por cuenta ajena<sup>27</sup>. Unos mayores ingresos de los trabajadores por cuenta propia reforzarían el poder de negociación de los asalariados, dado que la renta del trabajo por cuenta propia opera como cota inferior (salario de reserva) para aceptar un empleo retribuido. Un trabajador racional no aceptará contratos que ofrezcan menos de lo que podría ganar de forma independiente. En la medida en que el trabajo por cuenta propia constituya una alternativa viable, los salarios de reserva se elevan, aumentando la capacidad de los trabajadores para negociar salarios más altos.

En consecuencia, desde ambas perspectivas —la del trabajo por cuenta propia y la del trabajo por cuenta ajena—, la introducción de los Honorarios Mínimos Equivalentes debería contribuir a reducir la pobreza de la clase trabajadora, una preocupación persistente de la Unión Europea.

### 5. Conclusión.

<sup>26</sup> «Otra conclusión es que los países con un grado bajo de regulación presentan *ingresos relativamente menores por profesional*, pero un número proporcionalmente mayor de profesionales en ejercicio, lo que genera un volumen de negocio global relativamente más elevado» (énfasis añadido). Véase Comisión Europea, *Commission Invites Comments on Regulation of Liberal Professions and Its Effects*, nota de prensa, IP/03/420, 21 de marzo de 2003, 2, disponible en [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip\\_03\\_420](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_03_420) (consultado por última vez el 12 de diciembre de 2025).

<sup>27</sup> Según Menegatti E., nt. (4), 626, «los datos confirman un crecimiento constante e ininterrumpido de la pobreza laboral en Italia desde 2008, que ha afectado no solo a los empleos precarios y atípicos, sino también al empleo estándar. Ello evidencia una dificultad objetiva de la negociación colectiva para sostener la dinámica salarial».

La reciente sentencia del TJUE en el asunto C-19/23, que mantiene la mayor parte de las disposiciones de la Directiva 2022/2041 sobre unos salarios mínimos adecuados, subraya la consolidación del *principio de remuneración justa* en el seno de la Unión Europea. Pone también de manifiesto una cuestión a menudo desatendida: la *asimetría estructural* que la construcción de la UE como *Mercado Único* ha generado en España —y en otros varios Estados miembros de la UE— entre los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia.

Los marcos vigentes de derechos fundamentales —en particular los relativos a la no discriminación, la remuneración adecuada del trabajo y la proporcionalidad de las disposiciones normativas— experimentaron un desarrollo sustancial a lo largo del siglo XX antes de adoptar su forma actual. En España, los derechos de los trabajadores por cuenta propia y por cuenta ajena evolucionaron en paralelo desde principios del siglo XX hasta el final de la centuria. Entre los derechos consolidados figura el principio de que el trabajo a jornada completa debe proporcionar una remuneración suficiente para sostener un nivel de vida digno, y proporcional a la cantidad y la calidad del trabajo. En este sentido, la legislación reguladora de los arquitectos españoles entre 1905 y 1997 estableció la equivalencia entre honorarios y salario para garantizar que los trabajadores por cuenta propia y por cuenta ajena percibieran una renta neta comparable por un trabajo equivalente.

Sin embargo, esta equivalencia fue desmantelada tras la adhesión de España a la CEE, en el marco de la construcción más amplia del mercado único europeo a partir de la década de 1990. La legislación aprobada desde 1997 redefinió a los trabajadores por cuenta propia como personas jurídicas, «empresas prestadoras de servicios», excluyéndolos así de los derechos retributivos reconocidos a las personas físicas. Este giro conceptual se aplicó de forma selectiva, principalmente para justificar la supresión de su derecho a unos honorarios mínimos, mientras que otras normas siguieron tratando a los profesionales por cuenta propia como personas físicas, atribuyéndoles incluso responsabilidades penales significativas. El resultado es una *contradicción interna* en los marcos normativos español y europeo, y una *discriminación* evidente de los trabajadores por cuenta propia frente a los trabajadores por cuenta ajena.

El análisis de los escasos datos comparables disponibles de España, Italia y la Unión Europea confirma que esta discriminación se refleja en la práctica. Los trabajadores por cuenta propia perciben ingresos anuales inferiores a los de los trabajadores por cuenta ajena —a menudo por debajo de los salarios pactados en convenio—, presentan tasas más elevadas de *pobreza laboral* y sufren una *brecha retributiva de género* más amplia, lo que perjudica de forma desproporcionada a las mujeres que trabajan por cuenta propia. Por último, los datos apuntan a una *discriminación por edad encubierta*, dado que los *trabajadores de más edad*, con frecuencia excluidos del empleo por cuenta ajena, *están sobrerrepresentados entre quienes trabajan por cuenta propia*.

Como solución, este trabajo propone el concepto de *Honorarios Mínimos Equivalentes* (HME). Este mecanismo —de cálculo sencillo y jurídicamente simple— fija unos *honorarios mínimos por hora* a partir del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y de los salarios de convenio colectivo, más los costes empresariales normalmente cubiertos en el trabajo por cuenta ajena. Los HME se ajustan a la Directiva 2006/123/CE, pues quedan justificados por la *necesidad* (eliminar la discriminación actual contra los trabajadores por cuenta propia) y por la *proporcionalidad* (garantizar la igualdad de la renta neta con los salarios mínimos pactados en convenio), en los términos previstos en su artículo 15.

La implantación de los HME no solo restablecería el *equilibrio constitucional* entre los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia, sino que reafirmaría además el *compromiso de la UE con la remuneración justa y la no discriminación* en todas las formas de trabajo. Es más, la adopción de los HME *reforzaría probablemente el poder de negociación de los trabajadores* y contribuiría a *mejorar los salarios actuales*, reduciendo así la *elevada incidencia de la pobreza laboral* observada en varios Estados miembros de la UE durante las dos últimas décadas.

### Bibliografía

- Alvira R., *Medir la Brecha Retributiva por Género*, en Solano Lucas J.C., Cermeño E.O., Bote Díaz M.A., Martínez J.B. (eds.), *Actas del I Congreso Internacional de Equidad, Educación y Género*, Universidad de Murcia, 2018;
- Alvira R., *Solicitud a la Ministra de Trabajo y Economía Social para el Establecimiento de un Sistema de Honorarios Mínimos Profesionales* (23 de marzo de 2021), junto con Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (DGPOLECO), *Informe sobre la Solicitud de D. Ricardo Alvira Baeza en Materia de Honorarios Profesionales* (10 de febrero de 2022), código seguro de verificación (CSV: 1471189-94538828), publicado como conjunto de datos en Zenodo, [DOI: 10.5281/zenodo.20537545](https://doi.org/10.5281/zenodo.20537545) (consultado el 3 de junio de 2026).
- Alvira R., *Honorarios Mínimos Profesionales*, en *Ponencias del I Congreso de Arquitectos de Madrid (COAM 2025)*, 2025;
- Architects' Council of Europe, *The Architectural Profession in Europe 2020: A Sector Study*, Mirza & Nacey Research Ltd, 2021;
- Architects' Council of Europe, *The Architectural Profession in Europe 2018: A Sector Study*, Mirza & Nacey Research Ltd, 2019;
- Architects' Council of Europe, *The architectural profession in Europe 2024: A sector study (Part II, ed. final)*, Mirza & Nacey Research Ltd, 2025;
- Comisión Europea, *Commission Invites Comments on Regulation of Liberal Professions and Its Effects*, nota de prensa, IP/03/420, 21 de marzo de 2003;
- Comisión Europea, «Invitación a presentar observaciones sobre la regulación de las profesiones liberales y sus efectos» [2003] DO C 84/2;
- Comisión Europea, *Informe sobre la competencia en los servicios profesionales* (Comunicación) COM(2004) 83 final;
- Comisión Europea, *Servicios profesionales – Margen para proseguir la reforma: Seguimiento del Informe sobre la competencia en los servicios profesionales* (Comunicación) COM(2005) 405 final;
- Comisión Europea, «Directrices sobre la aplicación del Derecho de la competencia de la Unión a los convenios colectivos relativos a las condiciones laborales de las personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados» [2022] DO C 374/2.
- Comisión Nacional de la Competencia, *Informe sobre los Colegios Profesionales tras la Transposición de la Directiva de Servicios*, 2012;
- Congreso de los Diputados, *Sinopsis del Artículo 35 de la Constitución Española*, <https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=35&tipo=2> (consultado el 3 de junio de 2026).
- Delfino M., *The proposal for an EU directive on adequate minimum wages and its impact on Italy*, en *Italian Labour Law e-Journal* 14, 1, 2021;

European Institute for Gender Equality, «Subindicator F20B: Median Income in Euros from Self-Employment for Women and Men (15+)» (Gender Statistics Database, EIGE, 2016), [https://dgs-p.eige.europa.eu/data/information/bpfa\\_f\\_bpfa\\_f20b](https://dgs-p.eige.europa.eu/data/information/bpfa_f_bpfa_f20b) (consultado el 3 de junio de 2026);

Eurostat, *Purchasing Power Parities (PPPs), price level indices, nominal and real expenditures* (última actualización: 10 de julio de 2025);

Eurostat, *Self-employed Persons – 32.6 Million Persons Aged 15 to 74 in the European Union*, nota de prensa, 30 de abril de 2019;

Franco G., *Las leyes de Hammurabi*, en Revista de Ciencias Sociales, 3, 1962;

Infoautónomos y Universidad de Granada, *VI Estudio Nacional del Autónomo (ENA 2025)*, 2025;

Instituto Nacional de Estadística (INE), *Decil de salarios del empleo principal*, nota de prensa, 14 de noviembre de 2025;

Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), *Condizioni di vita, reddito e carico fiscale delle famiglie: anno 2016*, informe, 6 de diciembre de 2017;

Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), *Income and living conditions (Stat Report 2016)*, informe, 2017;

Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), *La povertà in Italia: Anno 2015*, informe, 14 de julio de 2016;

Menegatti E., *The Italian Way to the Minimum Wage: Time for a Change?*, en The Italian Law Journal, 10, 1-2, 2024;

Ministerio de Trabajo y Economía Social, *Estadística de Personas Trabajadoras por Cuenta Propia Afiliadas a la Seguridad Social (Autónomos)* (enero de 2025), <https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST211> (consultado el 3 de junio de 2026);

Molina Navarrete C., *El TJUE salva lo mollar de la Directiva de salarios mínimos adecuados y, de paso, ¿refuerza el estándar objetivo del CEDS?*, en CEF. – Laboral-Social, 13 de noviembre de 2025;

Rodríguez-Rodrigo J., *Elaboración, por los colegios de abogados, de criterios orientativos para determinar los honorarios de los profesionales: Práctica calificada de anticompetitiva*, en Cuadernos de Derecho Transnacional, 16, 1, 2024.

Copyright © 2026 Ricardo Alvira. Este artículo se publica bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.